

1500392-90.2022.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2251919/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 27431587 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2251919 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO RAFAEL BEZERRA DA SILVA

Juiz(a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500392-90.2022.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500392-90.2022.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2251919/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 27431587 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2251919 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO RAFAEL BEZERRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

DIEGO RAFAEL BEZERRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia), porque, segundo a peça acusatória, no

dia 14 de setembro de 2022, por volta das 17h30min, na Rua Carminé Maimone, em frente ao nº 87, Parque Hippolyto, nesta cidade e comarca de Limeira/SP, em atividade de tráfico ilícito de entorpecentes, trazia consigo, para serem entregues ao consumo de terceiros, 03 (três) eppendorfs de cocaína, pesando cerca de 5g e 17 (dezessete) porções de maconha, pensando aproximadamente 44g, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Notificado a apresentar defesa preliminar (fl. 121), a qual foi juntada às fls. 125/126, com denúncia recebida às fls. 128/129.

No dia de hoje, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogado o réu.

Em debates, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa pugnou pela absolvição, ou, subsidiariamente, pela desclassificação ou a fixação de pena e regime mais favoráveis.

É o relatório.

Decido.

Quanto à preliminar de nulidade da busca pessoal, observo o seguinte.

Segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, que me vejo obrigado a acatar, "exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência".

E prossegue a C. Corte responsável pela uniformização da lei federal no País: "o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial" (RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (2021/0403609-0)).

Não obstante eventual entendimento pessoal deste magistrado em sentido diverso, a uniformidade da jurisprudência dos tribunais é importante para assegurar os princípios constitucionais da isonomia e da segurança jurídica. Portanto, não deve limitar-se somente ao processo civil.

Como destaca Franklyn Roger Alves Silva, "o Judiciário brasileiro parece não querer amadurecer a ponto de compreender que o processo não é o espaço adequado para o lançamento de posições pessoais despidas de qualquer embasamento e observância aos precedentes existentes no ordenamento jurídico", concluindo que "o volume excessivo de demandas aforadas perante o STJ e o STF deriva da ausência de conscientização do primeiro e segundo graus de jurisdição da necessidade de se preservar a uniformidade de entendimentos, e a existência de um mecanismo capaz de buscar a estabilidade e o respeito à jurisprudência e o respeito à jurisprudência é uma saída imediata" (Os Efeitos do Novo Código de Processo Civil no Direito Processual Penal: Um Feixe de Luz Para o Caminho da Sofisticação ou a Permanência na Escuridão? Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 423, ano 112, p. 38-78, jan-jun 2016, p. 72).

Ocorre que, no caso dos autos, restou demonstrada a fundada suspeita a autorizar a busca pessoal.

Isso porque, indagados, os policiais militares informaram que o réu empreendeu fuga ao avistar a viatura, o que despertou a atenção da corporação, sendo esse motivo, no meu entender, absolutamente legítimo para a abordagem.

De fato, em outras hipóteses (como, exemplificativamente, no processo 1502372-23.2021.8.26.0320, lembrado pela Defensoria Pública), este Juízo já entendeu pela nulidade, nos termos do entendimento acima referido, mas isso quando houve divergência entre os policiais sobre o que gerou a fundada suspeita ou porque os agentes da lei limitaram-se a tecer considerações genéricas (como "atitude suspeita", nervosismo, etc).

No caso em tela, não tendo havido contradições entre os policiais, bem como porque a razão foi específica e legítima, não há que se falar em nulidade.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04, pelo boletim de ocorrência de fls.09/11, pelo auto de exibição e apreensão de fls.12, pelo laudo de constatação de fls.16/18, pelas imagens de fls.22, fls. 35/37, pelo laudo definitivo de fls. 143/145, bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é certa e deve ser imputada ao réu.

Os policiais militares Daniel Campos Camargo e Thiago da Silva Bezerra prestaram depoimentos uníssonos e coerentes no sentido de que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos e, no momento em que a viatura entrou pela rua, o acusado empreendeu fuga. Após ser efetuada a abordagem, com ele (especificamente na bermuda) foram localizadas as drogas descritas na denúncia, além de dinheiro. O réu, em seu interrogatório, negou os fatos, afirmando que havia acabado de chegar do serviço e que estava na posse apenas dos 03 (três) pinos de cocaína, que eram para uso, os quais havia acabado de comprar. O "moleque" que vendeu para ele fugiu. Os policiais disseram que iriam "forjar" contra ele se ele não "entregasse" o nome de quem vendeu. Nega que tenha corrido.

Sua versão, porém, restou isolada nos autos.

Os policiais não conheciam o réu antes dos fatos e este disse desconhecer que tivessem qualquer motivo para prejudicá-lo.

Desse modo, deve ser dada prevalência ao depoimento dos policiais, que se mostraram firmes e uníssonos.

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, utilizo uma das condenações a título de Maus Antecedentes (Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário:0013447-80.2014.8.26.0320- fls. 45/46) e elevo a pena em 1/6, isto é, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, com base em outra condenação, sendo o réu reincidente específico (Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0011418-86.2016.8.26.0320- fl. 45), elevo a pena de mais 1/6, ou seja, 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira e última fase, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por conta da reincidência e Maus Antecedentes.

O regime inicial será o fechado (art. 33, § 3º do CP).

Ainda que descontado o tempo da prisão provisória, permanecem o quantum e as condições pessoais do acusado para a fixação do regime.

No mais, dada a condição econômica desfavorável do acusado, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR DIEGO RAFAEL BEZERRA DA SILVA, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, no patamar mínimo, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O sentenciado, ora condenado, quer por ter permanecido recolhido durante toda a instrução processual, quer porque já reconhecida, pelo E. Tribunal, a higidez da prisão (HC nº 2227438-17.2022.8.26.0000), se insatisfeito com esta decisão, dela

não poderá recorrer em liberdade, de modo que deverá ser recomendado no presídio em que se encontra.

Declaro o perdimento dos bens e dinheiro apreendidos em poder do réu ora condenado. Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, já que com os interesses patrocinados pela Defensoria Pública.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 22 de novembro de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA